SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Contrôle des concentrations dans l'Union européenne

Analyse réglementaire et stratégie de diligences M&A

DÉCISION PRIORITAIRE

Engager une analyse réglementaire propre à l'acquisition avant de figer le calendrier ou de confirmer les hypothèses de réalisation.

Les précédents européens orientent les vérifications à mener ; ils ne permettent ni de prédire l'autorisation d'une opération précise ni de remplacer l'avis de conseils spécialisés.

LES CHIFFRES QUI COMPTENT

10 376	3,09 %	31 / 173 j	5,05 %
dossiers historiques	ouvertures de phase II	durées médianes observées	autorisations sous conditions
Base de référence	309 / 9 993 dossiers	Phase I / Phase II	489 / 9 678 autorisations

TROIS CONSTATS À RETENIR

01

La grande majorité des dossiers classables se clôture sans conditions en phase I.

9 128 autorisations inconditionnelles en phase I parmi 9 968 dossiers classables. **Conséquence :** ne pas confondre tendance historique et probabilité d'autorisation d'un futur rapprochement.

02

Une enquête approfondie peut peser lourdement sur le calendrier.

Le délai médian observé est de 31 jours en phase I contre 173 jours en phase II, soit 142 jours d'écart entre médianes. **Conséquence :** prévoir un scénario de calendrier dégradé.

03

Les signaux sectoriels servent à cibler les investigations.

Les fréquences d'autorisation sous conditions diffèrent selon l'activité, mais plusieurs codes peuvent concerner une même opération. **Conséquence :** analyser les marchés et précédents pertinents, pas seulement la moyenne sectorielle.

POUR LA DIRECTION

Priorité : confirmer les obligations de notification, identifier les chevauchements concurrentiels et fixer des points de décision avant tout engagement irréversible.

Ce que montrent les données

LECTURE RÉGLEMENTAIRE

Le périmètre comprend **10 376 dossiers distincts**, 11 579 événements de décision et 10 337 dossiers comportant au moins une décision. Les volumes d'événements ne doivent pas être assimilés à des volumes de dossiers.

ISSUE CLASSÉE	DOSSIERS
Phase I — autorisation sans conditions	**9 128**
Phase I — autorisation sous conditions	**343**
Phase II — autorisation sous conditions	**146**
Phase II — autorisation sans conditions	**61**
Retrait / abandon	**210**
Hors champ / interdiction	**50 / 30**

Lecture : les 489 autorisations sous conditions représentent 5,05 % des 9 678 autorisations retenues dans cet indicateur. Le dénominateur n'est pas l'ensemble des 10 376 dossiers.

DÉLAIS ET TEST STATISTIQUE

31 jours
Phase I
n = 9 471

173 jours
Phase II
n = 237

Différence de médianes : 142 jours · IC bootstrap à 95 % : 138–151 jours

Le test de Mann–Whitney confirme une différence marquée entre distributions ($U = 2\,244\,455$; $p \approx 2{,}32 \times 10^{-153}$). Il ne démontre pas que l'entrée en phase II cause, à elle seule, le délai observé.

SIGNAUX SECTORIELS APRÈS AJUSTEMENT

CHIMIE

2,79×
Rapport de cotes ajusté
IC à 95 % : 1,74–4,46

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

8,16×
Rapport de cotes ajusté
IC à 95 % : 4,86–13,69

Modèle portant sur **9 390 dossiers**, avec prise en compte de la phase d'examen et de la période historique. Les deux associations restent significatives après correction de Holm. **Il s'agit de rapports de cotes, non de probabilités ni d'effets causaux.**

Point de vigilance : 2026 est une année de publication partielle ; la comparer à une année complète serait trompeur.

Des analyses aux décisions

PRIORISER LES INVESTIGATIONS

Le **Decision-Changing Evidence Score (DCES)** propose de classer les recherches selon leur utilité pour la décision. Il s'agit d'un outil de priorisation illustratif, et non d'un modèle de risque réglementaire.

DCES = (Impact × Incertitude réduite × Capacité d'action) ÷ Effort

1	Vérification des obligations de notification	62,5
2	Analyse des chevauchements de marchés	41,7
3	Scénarios de calendrier réglementaire	40,0
4	Cartographie des décisions comparables	21,3
5	Analyse de faisabilité des remèdes	20,0

Note : notes attribuées à titre d'exemple (échelle 1–5), à ajuster avec le client. Une obligation légale de notification reste impérative, quel que soit le score.

FEUILLE DE ROUTE PROPOSÉE · 90 JOURS

J0–10
CADRER

Direction M&A + avocat concurrence

Livrable : Dossier de faits ; cartographie des obligations

Décision : G1 · Dossiers et juridictions établis ?

J11–30
ANALYSER

Économistes + responsables commerciaux

Livrable : Chevauchements ; parts de marché ; registre des risques

Décision : G2 · Risques concurrentiels identifiés ?

J31–60
TESTER

Conseil concurrence + équipe stratégie

Livrable : Précédents comparables ; options de remèdes

Décision : G3 · Solutions et coûts acceptables ?

J61–90
ARBITRER

PMO transaction + comité d'investissement

Livrable : Scénarios de calendrier ; plan de préparation

Décision : G4 · Poursuivre, ajuster ou suspendre ?

CONCLUSION / DÉCISION À PRENDRE

Autoriser la phase initiale de diligence : confirmer les exigences de notification, analyser les risques concurrentiels majeurs et fixer des jalons d'arbitrage avant tout engagement irréversible.